



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RUDY CAHYONO, NIK: 3509260911800002, Umur 45 tahun (lahir di Jember 9-11-1980), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW 002/017 Desa Mayang Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Jenis Kelamin, Laki-laki, disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2026 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr tanggal 11 Juni 2026, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon tercatat dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja telah menikah dengan Kho Sioe Mei pada tanggal 22 Januari 1979. Pendaftaran Nikah nomor 2 tertanggal 23 Januari 1979 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa identitas ayah Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509262806500001 dengan nama Ujang Gunawan dan Kartu Keluarga (KK) nomor 3509261009057977 tertanggal 15 September 2021 atas nama Udjang Gunawan Kertadjaja;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Ayah bernama Udjang Gunawan Kertadjaja dan Ibu bernama Kho Sioe Mei berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 251 tertanggal 18 November 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 6 Juni 2025 berdasarkan Akta Kematian nomor: 3509-KM-18062025-0052 tertanggal 18 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan nama tertulis sebagai Udjang Gunawan Kertadjaja sehingga Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan nama yang benar untuk ayah Pemohon adalah Ujang Gunawan agar sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509262806500001 dengan nama Ujang Gunawan;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon Nomor 3509261009057977 tertanggal 15 September 2021 atas nama Udjang Gunawan Kertadjaja;
 - 3) Surat Izin Mengemudi nomor: 500615325049 dengan nama Ujang Gunawan;
 - 4) Buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 143-00-9009999-3 atas nama Ujang Gunawan
 - 5) Surat Akta Kelahiran nomor: 95 tertanggal 10 Juli 1952 dengan nama Tjhiang Gwan;
 - 6) Surat Pernyataan Ganti Nama nomor: 307/L/1967 yang menyatakan Ayah Pemohon berganti nama dari Tjhiang Gwan dengan nama keluarga Kho menjadi Udjang Gunawan dengan nama keluarga Kertadjaja;
 - 7) Surat Kematian nomor: 3509-KM-18062025-0052 tertanggal 18 Juni 2025 dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja;
 - 8) Petikan Buku Pendaftaran Nikah nomor: 2 tertanggal 23 Januari 1979 atas nama Udjang Gunawan Kertadjaja;
6. Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis Udjang Gunawan Kertadjaja dan nama Ayah Pemohon yang tertulis Ujang Gunawan tersebut merupakan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang yang sama diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas nomor: 471.11/320/35.09.26.2002/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;

7. Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Ujang Gunawan disesuaikan dengan dokumen:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509262806500001
 - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Ujang Gunawan
8. Bahwa karena perbedaan identitas ayah Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus penutupan rekening atau pencairan dana di Bank Mandiri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah Ujang Gunawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP NIK 3509262806500001 atas nama Ujang Gunawan tanggal 30-08-2012 dan SIM A Nomor 500615325049 atas nama Ujang Gunawan tanggal 30-06-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bisnis Mandiri No. Rekening 143-00-9009999-3 atas nama Ujang Gunawan, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan dari Daftar Kelahiran Umum untuk Bangsa Tionghoa jang diadakan di Djember dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh Nommer : sembilan puluh lima atas nama Tjhiang Gwan tanggal 6 Agustus 195, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 29-3-1967, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-18062025-0052 atas nama Udjang Gunawan Kertadjaja tanggal 18 Juni 2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sama Identitas Nomor : 471.11/320/35.09.26.2002/VI/2026 tanggal 30 Juni 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509261009057977 atas nama kepala keluarga Udjang Gunawan Kertadjaja tanggal 15-09-2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509261509210001 atas nama kepala keluarga Ferry Handoyo tanggal 15-09-2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509261806250004 atas nama kepala keluarga Meiliawati tanggal 18-06-2025, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 388/PDT.P/1997/PN.JR.tanggal 18 Desember 1997, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tjataan Sipil Golongan Tionghoa No. 26/1953 tanggal 8 April 1953, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 251 atas nama Rudy Cahyono tanggal 18 Nopember 1980, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 024/1989 atas nama Ferry Handoyo tanggal 25 Februari 1989, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Perkawinan Campuran Nomor Dua tanggal 23 Januari 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor duaratus empatpuluh lima atas nama Ronny Cahyadi tanggal 20 Desember 1979, diberi tanda bukti P 15;
16. Fotokopi KTP NIK 350926091160002 atas nama Rudy Cahyono tanggal 29 01-2013, diberi tanda bukti P-16;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr



(2.4) Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, kecuali P-2 dan P-16 tidak ada aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan nama Ayah Pemohon yang benar adalah Ujang Gunawan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki nama ayah Pemohon yang benar adalah Ujang Gunawan;

(3.2) Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang- undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

(3.3) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.4) Menimbang bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

(3.5) Menimbang bahwa dalam materi permohonan, Pemohon menjelaskan nama ayahnya Tjhiang Gwan dengan nama keluarga Kho menjadi Udjang Gunawan dengan nama keluarga Kertadjaja, dan yang benar adalah Ujang Gunawan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-butkti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata nama Tjhiang Gwan Kho telah diganti dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966, tanggal 24 April 1967 atas nama Menteri Kehakiman;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena nama ayah Pemohon telah diganti menjadi Udjang Gunawan Kertadjaja dan telah diputuskan oleh Presidium Kabinet atas nama Menteri Kehakiman maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak;

(3.8) Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan nama ayahnya yang benar adalah Ujang Gunawan yang ada di KTP, namun oleh karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia maka KTP ayahnya dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Udjang Gunawan Kertadjaja, sehingga timbul pertanyaan *apa dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menerbitkan KTP ayah Pemohon dengan nama Ujang Gunawan padahal sejak tahun 1967 nama ayah Pemohon telah diganti dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja?*, dan nama tersebut dipakai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nama ayah Pemohon adalah Udjang Gunawan Kertadjaja sedangkan nama ayah Pemohon yang diterbitkan di KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tidak mempunyai dasar hukum, dengan demikian *untuk pengurusan hak-hak dan dokumen dari ayah Pemohon cukup dengan nama yang telah ditetapkan sejak tahun 1967 yaitu Udjang Gunawan Kertadjaja*;

(3.10) Menimbang bahwa dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemohon, bahwa untuk pengurusan dokumen dan hak-hak dari ayah Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang telah ditetapkan sejak tahun 1967 yaitu dengan nama Udjang Gunawan Kertadjaja, sebagaimana bukti P-4 dan P-5;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.11) Menimbang bahwa dalam rangka pemahaman publik akan dimuat pertimbangan tentang pembetulan dokumen yang salah, yaitu berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengenai pembetulan nama yang disiarkan melalui laman sosial media Dukcapil Kemendagri pada tanggal 9 Juni 2022, yang menyatakan *“Dalam pembetulan nama ketika nama ijazah, KTP, KK, Paspor berbeda, maka boleh menggunakan ijazah untuk pembetulan nama di KTP dan KK. Ini namanya pembetulan nama bisa menggunakan asas “Contrarius Actus”, tidak perlu melalui penetapan pengadilan ”* dan dijelaskan kembali yang menyatakan *“Bisa membetulkan dokumen yang salah berdasarkan dengan dokumen yang sudah benar misalnya nama di Akte Kelahiran yang dianggap benar maka nama yang di KTP dan KK bisa dibetulkan berdasarkan Akte Kelahiran itu juga sebaliknya kalau nama yang dianggap benar di KTP maka nama yang di Akte Kelahiran dan KK bisa diperbaiki mengikuti KTP tanpa sidang di Pengadilan dengan catatan dokumennya sudah ada yang menjadi dasar pembetulan”*.

(3.12) Menimbang bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan permohonan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.13) Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1888 Kitab Undang- undang Hukum Perdata dan Pasal 147 HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2026, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses /ATK	Rp.150.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp.210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2026/PN Jmr